Processo:	**1214381**
Natureza:	**DENÚNCIA**
Denunciante:	Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco)
Denunciado:	Consórcio Interfederativo de Minas Gerais (Ciminas)
Responsáveis:	Robson de Souza Gama, Frederico Ozanan Rangel
Procuradores:	Gabriel Costa Pinheiro Chagas, OAB/SP 305.149; Júlio de Souza Comparini, OAB/SP 297.284; Adriano Luiz Finotti Bailoni, OAB/MG 102.033; Antônio Carlos Doorgal de Andrada, OAB/MG 49.941; Ariel Coelho Franco, OAB/MG 228.650; Bruno Queiroz de Vasconcelos Finotti, OAB/MG 175.886; Diogo Augusto Debs Hemmer, OAB/MG 126.187; Eduarda Queiroz Facure Salomão, OAB/MG 239.578; Gabriel de Aragão Drumond, OAB/MG 223.208; Gilberto Ferreira Ribeiro Júnior, OAB/MG 101.907; Giulia Gabriele Rezende, OAB/MG 222.162; Marco Aurélio Alves de Oliveira, OAB/MG 141.627; Matheus Henrique Araújo Costa, OAB/MG 220.442; Milena Xavier Linhares de Andrade, OAB/MG 72.738; Moema Henriques Debs, OAB/MG 198.130; Rubia Nara da Silva Soares, OAB/MG 130.007; Victoria Magalhães Gomes Marini, OAB/MG 213.668; Whelliton Ribeiro, OAB/MG 64.732
RELATOR:	CONSELHEIRO GILBERTO DINIZ

SEGUNDA CÂMARA – 29/9/2026

DENÚNCIA. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP). OBJETO LICITADO NÃO PADRONIZADO, COM COMPLEXIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE TÉCNICA E PREÇO INCOMPATÍVEL COM O SRP. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXCLUSÃO DE CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA PREVISTOS NO INCISO II DO ART. 37 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. PRESENTES OS REQUISITOS DE FUMAÇA DO BOM DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. SUSPENSÃO DO CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA.

1. Demonstrado, em exame de cognição sumária, desrespeito a normas cogentes da Lei nº 14.133, de 2021, em especial as do inciso V do art. 82, do inciso I do art. 85 e, ainda, do inciso II do art. 37, entende-se caracterizada, com sobras, a fumaça do bom direito, ou a plausibilidade do direito invocado pelo denunciante.

2. Evidenciado o risco concreto e iminente de dano ao interesse público, diante da possibilidade de celebração de contratações administrativas, com potencial de perpetuação dos efeitos decorrentes das irregularidades constatadas, mostram-se presentes os requisitos legais do perigo da demora.

3. Visando a resguardar a efetividade do controle externo e evitar a consolidação de contratações potencialmente lesivas ao erário, decorrentes do procedimento licitatório em análise, que se mostra, em princípio, contrário às regras norteadoras da licitação, defere-se a

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759754

concessão da medida cautelar pleiteada, nos termos do art. 121 da Resolução nº 24, de 2023, até nova manifestação deste Tribunal de Contas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, **ACORDAM** os Exmos. Srs. Conselheiros da Segunda Câmara, por unanimidade, na conformidade da Ata de Julgamento e da Nota de Transcrição, em referendar a decisão monocrática que:

I) determinou a suspensão dos efeitos da Ata de Registro de Preços nº 041/2026, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, Processo Licitatório nº 023/2026, promovida pelo Consórcio Interfederativo de Minas Gerais (Ciminas), ficando vedada a celebração de qualquer contratação dela oriunda e a autorização de adesões à mencionada ata, com fulcro no inciso XVI do art. 76 da Constituição do Estado de Minas Gerais e nos arts. 60, 95 e inciso III do art. 96 da Lei Complementar nº 102, de 2008;

II) determinou a intimação por meio eletrônico, do sr. Frederico Ozanan Rangel, presidente do Ciminas, e do sr. Robson de Souza Gama, subscritor do edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, nos termos do inciso IV do § 2º do art. 245 do Regimento Interno, com advertência de que o não cumprimento da determinação, no prazo assinado, sem causa justificada, ensejará a aplicação de multa pessoal no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do inciso III do art. 85 da Lei Complementar nº 102, de 2008;

III) fixou o prazo de até cinco dias úteis para juntada, aos autos, da prova da publicação da suspensão ora determinada;

IV) determinou a intimação do denunciante e, após promovida a juntada do comprovante da suspensão determinada pelos responsáveis, o retorno dos autos conclusos ao relator.

Votaram, nos termos acima, o Conselheiro em exercício Hamilton Coelho e o Conselheiro em exercício Adonias Monteiro.

Presente à sessão a Procuradora Elke Andrade Soares de Moura.

Plenário Governador Milton Campos, 29 de setembro 2026.

GILBERTO DINIZ
Presidente e Relator

(*assinado digitalmente*)

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759754

NOTA DE TRANSCRIÇÃO
SEGUNDA CÂMARA – 29/9/2026

CONSELHEIRO PRESIDENTE GILBERTO DINIZ:

Em atendimento às disposições regimentais, submeto à deliberação do Colegiado da Segunda Câmara a decisão monocrática por mim exarada, em 24/9/2026, nos autos processo de Denúncia nº 1.214.381, mediante a qual determinei a suspensão dos efeitos da Ata de Registro de Preços nº 041/2026, decorrente da homologação da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, Processo Licitatório nº 023/2026, nos seguintes termos, com destaques no original:

> Cuidam os autos da denúncia, com pedido de liminar, formulada pelo Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco), em face da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, Procedimento Licitatório nº 023/2026, instaurada pelo Consórcio Interfederativo de Minas Gerais (Ciminas), para "Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa ou consórcio de empresas especializado em serviços técnicos de arquitetura e engenharia com metodologia BIM (*Building Information Modeling*), para elaboração de projetos técnicos completos – incluídas as disciplinas de arquitetura, estrutura, instalações prediais (elétrica, hidrossanitária, gás, climatização, gases medicinais, cabeamento, automação, SPDA e CFTV), infraestrutura (terraplanagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública), levantamentos geoespaciais, planejamento 4D e 5D, compatibilização interdisciplinar, e atividades conexas de gerenciamento BIM – para edificações e intervenções de uso público", em qualquer sistema construtivo indicado pelo município consorciado contratante (peça nº 7).
>
> Na petição inicial (peça nº 1), o denunciante apontou ser irregular a utilização do procedimento auxiliar de sistema de registro de preços, pois "não se trata de contratar objeto material padronizado, nem simples serviço repetitivo, nem execução de tarefa ordinária cuja especificação já esteja suficientemente estabilizada", e sim "de contratar atividade técnica de concepção, modelagem, compatibilização e produção intelectual de projetos", o que entendeu descumprir o disposto no art. 85 da Lei nº 14.133, de 2021.
>
> Nesse sentido, salientou que não há autorização normativa para o uso do sistema de registro de preços de forma genérica, "para qualquer contratação futura de engenharia". Asseverou que o art. 85 da Lei nº 14.133, de 2021, delimita hipótese específica para a utilização de registro de preços, qual seja, quando existir projeto padronizado e sem complexidade técnica e operacional, e, cumulativamente, tratar-se de necessidade permanente ou frequente, pela Administração, de obra ou serviço a ser contratado.
>
> Aduziu que o objeto do certame, conforme descrito no subitem 4.2 do edital (peça nº 7), é justamente a elaboração de projetos, o que entende configurar contradição com a norma constante no supracitado art. 85, que exige a existência prévia de projeto padronizado para a utilização do sistema de registro de preços.
>
> Acrescentou, na sequência, haver insuficiência dos critérios de pontuação da proposta técnica, constantes no item 13 do edital, uma vez que o citado dispositivo não contemplou a demonstração de conhecimento do objeto e a relação dos produtos a serem entregues, em desacordo com o inciso II do art. 37 da Lei nº 14.133, de 2021.
>
> Ressaltou que o mencionado inciso indica cumulativamente os elementos qualitativos a serem avaliados no julgamento das propostas, não havendo discricionariedade da Administração para escolher quais deles seriam utilizados ou descartados no certame.
>
> Citou decisão monocrática referendada pelo colegiado da Primeira Câmara deste Tribunal de Contas, nos autos do processo de Denúncia nº 1.177.731, em que se suspendeu cautelarmente concorrência presencial, promovida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, pela ausência de critérios de valoração das propostas previstos no inciso II do art. 37 da Lei nº 14.133, de 2021.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759754

Diante de tais apontamentos de irregularidades, o denunciante requereu, em liminar, a suspensão do certame. No mérito, além do regular processamento, pleiteou a procedência da denúncia para que fosse determinado ao Ciminas não utilizar o sistema de registro de preços para contratação de projetos técnicos em BIM e adequar a matriz de julgamento das propostas ao inciso II do art. 37 da Lei nº 14.133, de 2021.

Preenchidos os requisitos estabelecidos no § 1º do art. 145 da Resolução nº 24, de 2023, o Presidente do Tribunal, conselheiro Durval Ângelo, em 17/6/2026, determinou a autuação da petição como denúncia (peça nº 11), tendo sido o consectário processo a mim distribuído, na mesma data (peça nº 12).

À peça nº 13 dos autos, determinei a intimação do sr. Robson de Souza Gama, servidor do Ciminas e subscritor do edital, para que apresentasse a documentação e os esclarecimentos necessários à instrução do feito, bem como recomendei que se abstivesse de formalizar a assinatura da ata de registro de preços oriunda da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, Procedimento Licitatório nº 023/2026, até nova manifestação deste Tribunal de Contas sobre a matéria versada na denúncia.

Na sequência, foi encartada aos autos a documentação de peças nºs 23 a 70.

Instada a se manifestar, a Coordenadoria de Análise de Processos de Obras e Serviços de Engenharia, à peça nº 72, concluiu pela procedência da denúncia e sugeriu a suspensão cautelar do certame, conforme trecho do relatório a seguir transcrito:

> Diante do exposto, tendo sido constatados os requisitos indispensáveis à concessão de providência cautelar, opina-se pela determinação de suspensão da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, Processo Licitatório nº 023/2026, com vistas à adoção das providências necessárias para o saneamento das irregularidades identificadas.
>
> [...]
>
> Por todo o exposto, esta Unidade Técnica opina pela procedência dos seguintes apontamentos:
>
> • Inadequação do emprego do sistema de registro de preços para a contratação de projetos técnicos em BIM (item 3.1 deste relatório). **Responsável:** Sr. Robson de Souza Gama, engenheiro responsável técnico e subscritor do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência e do Edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2026;
>
> • Insuficiência dos critérios de pontuação da proposta técnica, por desrespeito ao art. 37, II, da Lei nº 14.133/2021 (item 3.2 deste relatório). **Responsável:** Sr. Robson de Souza Gama, engenheiro responsável técnico e subscritor do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência e do Edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2026.

Novamente intimado, em atenção ao despacho de peça nº 74, o Ciminas acostou aos autos petição (peça nº 75), na qual afirmou que houve a publicação de errata do edital e versão revisada do Estudo Técnico Preliminar, que não tinham sido consideradas pela unidade técnica em sua análise de peça nº 72.

Ressaltou que a escolha da utilização do sistema de registro de preços foi resultado de planejamento estruturado realizado pelo Ciminas e que a opção administrativa ocorreu por ser essa a única alternativa capaz de conciliar, à luz do art. 5º da Lei nº 14.133, de 2021, eficiência e economicidade.

Defendeu como adequada a utilização do critério de julgamento de "técnica e preço", com fulcro no inciso I do § 1º do art. 36 da Lei nº 14.133, de 2021, porque o objeto da licitação é serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, e afirmou que o subitem 9.2 do Estudo Técnico Preliminar apresentou a devida justificativa para tal escolha administrativa.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759754

Acrescentou que a opção adotada foi a que melhor atendeu às peculiaridades do caso e ao interesse público, e citou os art. 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb), os quais entendeu aplicáveis ao caso ora em análise.

Em relação ao apontamento de descumprimento do inciso II do art. 37 da Lei 14.133, de 2021, uma vez que alguns dos elementos qualitativos a serem avaliados no julgamento das propostas não foram contemplados no edital, sustentou que existe justificativa técnica para a sistematização adotada pelo Ciminas.

Salientou que era desnecessário criar um critério autônomo de pontuação para a demonstração de conhecimento do objeto, já que "sua avaliação ocorreria de maneira integrada ao exame do próprio Plano de Trabalho BIM".

Registrou que a mesma lógica foi utilizada para o quesito "relação dos produtos a serem entregues", uma vez que o Termo de Referência já havia estabelecido "os entregáveis mínimos da contratação, os respectivos níveis de desenvolvimento (LOD), os padrões BIM, os critérios de compatibilização e os demais requisitos técnicos que deverão integrar cada Ordem de Serviço".

Por fim, sustentou não existir plausibilidade jurídica das irregularidades apontadas pela unidade técnica, o que entendeu impor o indeferimento da medida cautelar pleiteada.

Na petição de peça nº 81, o Ciminas registrou que, embora o certame já houvesse sido homologado, ainda não havia sido formalizada a Ata de Registro de Preços oriunda do processo licitatório em exame e que nenhum contrato havia sido assinado.

Em nova análise acostada à peça nº 95, a unidade técnica concluiu que os argumentos apresentados pelo Consórcio não foram aptos a alterar o entendimento anteriormente consignado nos autos. Assim, mantidos o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, manifestou-se pela suspensão dos efeitos da Ata de Registro de Preços nº 041/2026, oriunda da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, e pela determinação ao Ciminas de abstenção de celebração de contratos dela decorrentes, de modo a impedir a ampliação dos efeitos das irregularidades identificadas.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o que consta dos autos, passo a decidir.

Conforme se depreende dos autos e exposto acima, a unidade técnica, no relatório de peça nº 72, constatou a existência de irregularidades no certame impugnado, relacionadas à inadequação do emprego do sistema de registro de preços (SRP) para contratação de projetos técnicos em BIM e à insuficiência dos critérios de pontuação da proposta técnica, por desrespeito ao inciso II do art. 37 da Lei nº 14.133, de 2021.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Examino, na sequência, os apontamentos que, em cognição sumária, são suficientes para formar o meu convencimento acerca da necessidade de concessão da medida liminar requerida pelo denunciante.

A Coordenadoria de Análise de Processos de Obras e Serviços de Engenharia entendeu que a contratação de projetos técnicos em BIM, objeto da licitação em exame, não se refere a serviço que comporte padronização, o que, portanto, impede a utilização do SRP. Confira-se este trecho da manifestação da unidade técnica:

> Da leitura da descrição do objeto, observa-se que a contratação compreende a elaboração de projetos completos, abrangendo diversas disciplinas técnicas, para edificações, equipamentos e intervenções de uso público, em qualquer sistema construtivo indicado pelo município contratante.
>
> Nesse contexto, a descrição do objeto revela que não se está diante de serviço passível de padronização. A licitação tem por finalidade a elaboração futura de projetos de arquitetura e engenharia, atividade que, por sua própria natureza, exige a análise das particularidades de cada empreendimento e o desenvolvimento de

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759754

soluções técnicas específicas para cada demanda. Tal circunstância é corroborada pelo próprio consórcio, que reconheceu a impossibilidade de padronização do objeto nos seguintes termos:

> "Cada projeto BIM é resultado de criação intelectual única, personalizada ao programa de necessidades, à topografia, ao clima, à tipologia e às normas setoriais de cada município. Não há possibilidade de padronização que permita julgamento objetivo exclusivamente pelo preço".

Ademais, o Termo de Referência prevê o atendimento das necessidades dos municípios consorciados em qualquer sistema construtivo indicado pelo contratante, evidenciando a diversidade de situações que poderão ser objeto de contratação. Nesses termos, ainda que a metodologia BIM adote procedimentos uniformizados, os projetos a serem elaborados continuarão vinculados às características específicas de cada empreendimento, não se confundindo a padronização do método de trabalho com a padronização do objeto da contratação.

Observa-se, também, que o objeto apresenta significativa complexidade técnica e operacional. A contratação abrange a elaboração de projetos completos em diversas disciplinas de arquitetura e engenharia, incluindo arquitetura hospitalar, estruturas, instalações prediais, infraestrutura urbana, levantamentos geoespaciais, planejamento 4D e 5D, compatibilização interdisciplinar e gerenciamento BIM. Trata-se, portanto, de atividade que demanda conhecimento técnico especializado e atuação multidisciplinar, características que foram reconhecidas pelo próprio consórcio ao longo dos documentos que instruem o certame, os quais destacam a elevada especialização exigida da futura contratada, a multiplicidade de disciplinas envolvidas e a necessidade de coordenação e integração entre os diversos projetos.

Ademais, a unidade técnica assim se manifestou, no relatório de peça nº 95, sobre a alegação do Ciminas (peça nº 75) de que não tinham sido consideradas a errata do edital publicada e a versão revisada do Estudo Técnico Preliminar:

> Por fim, ressalta-se que a errata do edital mencionada pelo intimado não promoveu alterações relacionadas ao presente apontamento, razão pela qual sua publicação não interfere nas conclusões anteriormente consignadas pela Unidade Técnica. Da mesma forma, a versão revisada do Estudo Técnico Preliminar não apresentou alterações relacionadas aos aspectos examinados neste apontamento, não sendo, portanto, apta a modificar o entendimento adotado na análise inicial.

Pois bem. Examinado o edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, observei que o objeto da licitação foi descrito no item 4, nos seguintes termos, com realces meus:

> **4. OBJETO, JUSTIFICATIVA E ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS**
>
> **4.1. OBJETO:** Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa ou consórcio de empresas especializado em serviços técnicos de arquitetura e engenharia com metodologia BIM (*Building Information Modeling*), **para elaboração de projetos técnicos completos – incluídas as disciplinas de arquitetura, estrutura, instalações prediais (elétrica, hidrossanitária, gás, climatização, gases medicinais, cabeamento, automação, SPDA e CFTV), infraestrutura (terraplanagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública), levantamentos geoespaciais, planejamento 4D e 5D, compatibilização interdisciplinar, e atividades conexas de gerenciamento BIM – para edificações e intervenções de uso público destinadas aos municípios consorciados ao CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS – CIMINAS, em qualquer sistema construtivo indicado pelo município contratante**.
>
> 4.2. NATUREZA DO OBJETO – ELABORAÇÃO DE PROJETOS: Este processo licitatório contrata EXCLUSIVAMENTE serviços técnicos de elaboração de projetos BIM. NÃO se contrata execução de obras, fornecimento de materiais ou

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759754

> equipamentos. **O sistema construtivo de cada edificação (estrutura metálica, concreto armado, pré-moldado, painéis sanduíche, alvenaria estrutural, sistema misto ou qualquer outro) é definido pelo município contratante na Ordem de Serviço específica, conforme seu planejamento e disponibilidade orçamentária. O contratado deve estar apto a elaborar projetos BIM para qualquer dos sistemas construtivos indicados**.
>
> 4.3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: Os municípios consorciados ao CIMINAS **carecem de infraestrutura técnica interna para elaboração de projetos executivos complexos com metodologia BIM**, conforme levantamento de necessidades consolidado no Estudo Técnico Preliminar. A metodologia BIM, instituída como política pública pelo Decreto Federal nº 9.983/2019, é obrigatória para obras federais e recomendada para municípios, trazendo benefícios comprovados: redução de até 35% nos conflitos de projeto, precisão orçamentária superior a 90% e redução de aditivos por erros de projeto. O SRP é o regime adequado porque os municípios demandam projetos em momentos distintos e em quantitativos que dependem da liberação orçamentária anual, tornando impossível a definição prévia de quantitativos exatos (art. 82, IV, Lei nº 14.133/2021).

Efetivamente, o objeto licitado consiste na elaboração de projetos técnicos completos e complexos de arquitetura e engenharia com o uso da metodologia BIM (*Building Information Modeling*).

No subitem 3.1 do edital, ao justificar a adoção da modalidade de concorrência eletrônica na licitação, consignou-se o seguinte, também com destaques meus:

> **3. JUSTIFICATIVA DETALHADA DA MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
>
> **3.1.** A adoção da modalidade de Concorrência Eletrônica, em detrimento do Pregão Eletrônico, fundamenta-se nos seguintes argumentos jurídicos e técnicos, cumulativamente:
>
> • **FUNDAMENTO LEGAL DIRETO**: O art. 29, III, da Lei nº 14.133/2021 determina que a **Concorrência é obrigatória para a contratação de bens e serviços especiais**. Os serviços de arquitetura e engenharia com metodologia BIM enquadram-se como serviços especiais nos termos do art. 6º, XXII, por demandarem conhecimento técnico especializado, execução individualizada e avaliação qualitativa das propostas;
>
> • **NATUREZA INTELECTUAL PREDOMINANTE**: Cada projeto BIM é resultado de criação intelectual única, personalizada ao programa de necessidades, à topografia, ao clima, à tipologia e às normas setoriais de cada município. **Não há possibilidade de padronização que permita julgamento objetivo exclusivamente pelo preço** (TCU, Acórdão 2.052/2022-P, rel. Min. Jorge Oliveira);
>
> • **IMPOSSIBILIDADE DO PREGÃO**: O art. 29, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 veda expressamente o uso do Pregão para serviços que, por suas características, não possam ser comparados por critério objetivo de menor preço. **Serviços de engenharia consultiva BIM, pela variabilidade de escopo, metodologia, equipe e entregáveis, não admitem tal comparação objetiva** (TCE-MG, Súmula nº 73);
>
> • **NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA QUALITATIVA**: A metodologia BIM exige avaliação do Plano de Trabalho, das certificações e da experiência da equipe, e do portfólio de projetos – elementos que só podem ser aferidos por critério Técnica e Preço, jamais por menor preço (TCU, Acórdão 1.498/2014-P).

Da leitura do edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, sobretudo do item 3 supracitado, extrai-se que o texto elaborado pela entidade licitante esclareceu de forma

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759754

inequívoca que o objeto do certame não pode ser padronizado e, ainda, que se trata de serviços especiais.

Ocorre que o art. 85 da Lei nº 14.133, de 2021, ao disciplinar a contratação de serviços de engenharia pelo SRP, assim preceitua:

> Art. 85. A Administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos:
>
> I - existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional;
>
> II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

Conclui-se, portanto, que a licitação ora em exame, tendo em vista a natureza de seu objeto, não se refere à contratação de projeto padronizado sem complexidade técnica e operacional. Pelo contrário, o certame visa justamente à elaboração de projetos de arquitetura e engenharia especiais, revestidos de completude e complexidade, o que por si só é suficiente para afastar o uso do SRP. Além disso, da leitura dos itens 3 e 4 do edital, fica demonstrada a complexidade técnica e operacional do objeto da Concorrência Eletrônica nº 002/2026.

O próprio edital assentou que os projetos técnicos a serem elaborados são completos, contendo disciplinas variadas e distintas, conforme descrito no subitem 4.1: arquitetura, estrutura, instalações prediais (elétrica, hidrossanitária, gás, climatização, gases medicinais, cabeamento, automação, SPDA e CFTV), infraestrutura (terraplanagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública), levantamentos geoespaciais, planejamento 4D e 5D, compatibilização interdisciplinar, e atividades conexas de gerenciamento BIM.

Além do mais, o edital não previu padronização mínima nos projetos a serem elaborados, uma vez que cada município contratante irá indicar, para cada projeto em particular, o sistema construtivo das edificações (estrutura metálica, concreto armado, pré-moldado, painéis sanduíche, alvenaria estrutural, sistema misto ou qualquer outro).

Para ênfase de tal assertiva, saliento que, em na manifestação de peça nº 75, o Ciminas confirmou a falta de padronização apontada pela unidade técnica:

> **A complexidade do objeto reside na atividade intelectual de elaboração dos projetos, integralmente disciplinada por parâmetros metodológicos uniformes estabelecidos no Edital e no Termo de Referência.**
>
> 18. Ainda que os projetos não sejam idênticos entre si — o que o Denunciado reconhece com honestidade processual —, a padronização exigida pelo art. 85, I, deve ser lida à luz de sua finalidade: permitir que a Administração conheça, de antemão, o padrão de qualidade, desempenho e metodologia a ser entregue.
>
> 19. Nesse sentido, o Termo de Referência fixa, de forma uniforme para todas as Ordens de Serviço, o LOD mínimo por fase, o formato IFC 4 (ISO 16739-1:2018), o Ambiente Colaborativo de Dados conforme ISO 19650-2:2018, a rotina quinzenal de *clash detection*, o Plano de Execução BIM (BEP), e a conformidade com as normas ABNT NBR 9050:2020, NBR 15575:2021 e NBR 15220. **Esse padrão técnico-normativo satisfaz a finalidade do art. 85, I, ainda que o resultado arquitetônico final varie conforme cada município.** (Realces no original.)

A suposta padronização dos projetos apontada pelo Ciminas não é referente ao objeto da licitação em si, mas sim à forma como cada um dos projetos, com objetos absolutamente diferentes e não padronizados, deverá ser elaborado.

É forçoso concluir, portanto, diante das características inerentes ao objeto licitado, que a adoção do SRP no caso em exame viola de forma direta e inequívoca a regra estabelecida no supracitado inciso I do art. 85 da Lei nº 14.133, de 2021.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759754

Também verifiquei ilegalidade na escolha do critério de julgamento de técnica e preço, conforme previsão do item 13 do edital:

13.5. Fórmula de Julgamento e Classificação Final

Variável	Descrição / Fórmula	Observações
PT (Pontuação Técnica)	Somatório: PT1 + PT2 + PT3 (máximo = 100 pontos)	Mínimo 50 pontos para prosseguir
NT (Nota Técnica normalizada)	NT = PT / 100	Resultado entre 0,00 e 1,00
NP (Nota de Preço)	NP = Menor preço válido dentre as propostas classificadas / Preço ofertado pelo licitante	Resultado entre 0,00 e 1,00
NF (Nota Final)	NF = (NT × 0,70) + (NP × 0,30)	Resultado entre 0,00 e 1,00
Classificação	Ordem DECRESCENTE de NF	Maior NF = melhor colocado
1º critério de desempate	Maior NT (nota técnica)	Prioriza qualidade técnica
2º critério de desempate	Menor preço global	Em caso de NF e NT iguais
3º critério de desempate	Sorteio em sessão pública	Art. 60, § 2º, Lei 14.133/2021

A unidade técnica, na análise inicial de peça nº 72, apontou irregularidade no uso de tal critério, nos seguintes termos:

> Todavia, a adoção do critério de "técnica e preço" revela uma incompatibilidade adicional com a sistemática do Sistema de Registro de Preços. Tal incompatibilidade decorre do fato de que o art. 82, inciso V, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o julgamento da licitação para registro de preços deverá ocorrer pelos critérios de "menor preço" ou "maior desconto". Assim, ao reconhecer a natureza intelectual e especializada do objeto e, por essa razão, adotar o critério de técnica e preço, a própria Administração afasta uma das premissas subjacentes ao SRP, cuja lógica está voltada à contratação de objetos suficientemente padronizados para permitir a competição predominantemente pelo preço. Tal incongruência reforça a conclusão de que a contratação pretendida não se amolda às hipóteses legalmente admitidas para utilização do SRP.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Ciminas, na manifestação de peça nº 75, assim justificou a utilização do critério de julgamento de técnica e preço:

> 25. Portanto, ainda que se entenda existir aparente tensão entre a disciplina do Sistema de Registro de Preços e a necessidade de adoção do critério de julgamento por técnica e preço, essa circunstância não autoriza concluir pela irregularidade da modelagem adotada. Ao contrário, evidencia que a Administração foi chamada a compatibilizar comandos legais potencialmente concorrentes, escolhendo, dentre as soluções juridicamente possíveis, aquela que melhor atendia às peculiaridades da contratação e ao interesse público.

Ocorre que o inciso V do art. 82 da Lei nº 14.133, de 2021, determina, como critério obrigatório na licitação para registro de preços, o menor preço ou o maior desconto sobre tabela de preços, nestes termos:

> Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre:
>
> [...]

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759754

> V - o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado;
>
> [...]

Dessa forma, revela-se incontroversa a ilegalidade da utilização do SRP na licitação em análise, seja pela ausência de projetos padronizados, em desacordo com o inciso I do art. 85 da Lei nº 14.133, de 2021, seja pela utilização de critério de julgamento de técnica e preço, não autorizado no inciso V do art. 82 desse mesmo diploma legal.

Em relação ao apontamento referente à insuficiência dos critérios de pontuação da proposta técnica, uma vez adotado o critério de julgamento por técnica e preço, cabe citar, de início, o comando previsto no art. 37 da Lei nº 14.133, de 2021:

> Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por:
>
> I - verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados;
>
> II - atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues;
>
> III - atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o § 3º do art. 88 desta Lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
>
> [...]

Analisando o atendimento dos requisitos estipulados no supratranscrito inciso II, a unidade técnica, à peça nº 72, apontou mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU) de não mais ser necessária a utilização concomitante dos quesitos relacionados à demonstração de conhecimento do objeto, à metodologia e programa de trabalho, à qualificação das equipes técnicas e à relação dos produtos que serão entregues, desde que a exclusão de alguns desses requisitos tenha sido devidamente justificada na fase de planejamento da licitação, conforme se verifica nos trechos a seguir:

> Cabe registrar que a conclusão adotada pelo Tribunal de Contas da União nos mencionados precedentes variou justamente em razão da existência, ou não, de motivação técnica apta a justificar a seleção dos quesitos de avaliação. Nos Acórdãos nº 2061/2025-Plenário e nº 2338/2025-Plenário, o TCU considerou procedentes os apontamentos formulados, por entender que a Administração não apresentou justificativa técnica detalhada, elaborada desde a fase de planejamento da contratação, que demonstrasse as razões para a não inclusão de determinados quesitos previstos no art. 37, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Por outro lado, no Acórdão nº 28/2026-Plenário, o TCU concluiu pela improcedência da denúncia, por constatar que o processo continha elementos de planejamento suficientes para fundamentar a escolha administrativa de não empregar todos os quesitos previstos no dispositivo legal.
>
> Diante desse panorama jurisprudencial, a análise do apontamento deve concentrar-se na verificação da documentação produzida durante a fase preparatória da contratação, com o intuito de identificar se existe motivação técnica prévia e suficiente que justifique a decisão da Administração em não adotar, nos critérios de pontuação técnica, todos os quesitos previstos no inciso II do art. 37.
>
> No caso em análise, não se identificou na documentação produzida na fase preparatória da contratação, especialmente no Estudo Técnico Preliminar e no Termo

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759754

de Referência (peças 31 e 32), fundamentação específica que demonstre as razões pelas quais os quesitos "demonstração de conhecimento do objeto" e "relação dos produtos que serão entregues" não integraram a matriz de avaliação técnica do certame.

Embora os documentos de planejamento apresentem justificativas para a adoção do critério de julgamento por "técnica e preço" e para os aspectos qualitativos efetivamente avaliados na proposta técnica, não foi localizada motivação específica para a exclusão dos demais quesitos previstos no art. 37, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Desse modo, embora o entendimento mais recente do TCU considere que os quesitos do art. 37, II, da Lei nº 14.133/2021 não necessitam ser aplicados cumulativamente, a exclusão de qualquer desses elementos deve ser acompanhada de motivação técnica expressa e produzida desde a fase de planejamento. Como tal motivação não foi identificada nos documentos que instruem a contratação, conclui-se pela procedência do apontamento, não em razão da ausência dos quesitos em si, mas pela inexistência de justificativa técnica apta a fundamentar sua não utilização na avaliação das propostas técnicas.

Após a apresentação de esclarecimentos pelo Ciminas à peça nº 75, a unidade técnica manteve, na análise contida no relatório de peça nº 95, o entendimento anteriormente manifestado:

> Diante do exposto, embora os esclarecimentos demonstrem que a escolha do SRP foi precedida de planejamento e sustentem a existência de necessidade permanente ou frequente dos serviços, não afastam a ausência de projeto padronizado, a complexidade técnica do objeto e a incompatibilidade do critério de técnica e preço com o sistema de registro de preços. Assim, conclui-se que os elementos apresentados não são aptos a alterar o entendimento adotado no Relatório de Análise Inicial, permanecendo procedente o apontamento relativo à inadequação do emprego do SRP para a contratação de projetos técnicos em BIM, em afronta aos arts. 82, V, e 85, I, da Lei nº 14.133/2021.

Ao analisar os documentos referentes à fase preparatória da licitação, em especial o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência (peças nºs 31 e 32, respectivamente), a unidade técnica (peça nº 72) informou não ter identificado fundamentação específica que demonstrasse as razões da exclusão, na matriz de avaliação técnica do certame, dos quesitos alusivos à demonstração de conhecimento do objeto e à relação dos produtos que serão entregues, constantes do supracitado inciso II do art. 37 da Lei nº 14.133, de 2021.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

De fato, o subitem 13.1 do edital excluiu, nos quesitos afetos à avaliação da proposta, aqueles relacionados à demonstração de conhecimento do objeto e à relação dos produtos que serão entregues, conforme demonstrado a seguir:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759754

13. DA PROPOSTA TÉCNICA – CRITÉRIO TÉCNICA E PREÇO

13.1. A Proposta Técnica, conterá os três componentes abaixo, com pontuação máxima de 100 (cem) pontos:

Componente	Código	Peso (%)	Pontuação máxima	Critério de avaliação
PT-1: Plano de Trabalho BIM	PT1	30%	30 pontos	Qualidade e completude do protocolo CDE, fluxo de dados BIM e cronograma por LOD.
PT-2: Capacidade da Equipe Técnica	PT2	40%	40 pontos	Qualificação e experiência comprovada dos profissionais-chave.
PT-3: Experiência Operacional em BIM	PT3	30%	30 pontos	Portfólio de projetos BIM em edificações de uso coletivo, pontuado progressivamente por quantidade e porte.
TOTAL	—	100%	100 pontos	NF = (NT × 0,70) + (NP × 0,30)

Além disso, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) original (peça nº 31, fls. 13 a 28) e aquele que foi revisado (peça nº 76) previram os seguintes requisitos técnicos mínimos:

> **5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**
>
> **Fundamento: art. 18, § 10, III, Lei 14.133/2021; art. 70, IV, IN SEGES/ME 65/2021.**
>
> **5.1. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS:**
>
> - Experiência comprovada em elaboração de projetos com metodologia BIM (LOD mínimo 200), em qualquer das disciplinas do objeto, para edificações de uso coletivo público ou privado (50% do quantitativo do item mais demandado ou alternativa financeira de 4% do VG);
> - Disponibilização de profissionais com registro ativo no CREA e/ou CAU, habilitados para as disciplinas contratadas (art. 67, I, Lei 14.133/2021);
> - Capacidade técnica para elaboração de projetos em qualquer sistema construtivo indicado pelo município (metálico, concreto, pré-moldado, painel sanduíche, alvenaria estrutural, misto ou outro);
> - Entrega de projetos em formato BIM compatível com IFC 4 (ISO 16739-1:2018) e em formatos editáveis (arquivos nativos sem DRM) - requisito de amplitude tecnológica, sem nomear software específico;
> - Disponibilização de Ambiente Colaborativo BIM (CDE) com controle de versões e gestão de status conforme ISO 19650-2:2018;
> - Capacidade de conduzir clash detection quinzenal com relatório formal classificando Hard Clash, Soft Clash e Workflow Clash.

Não há qualquer justificativa, seja no item 5 do ETP ou no corpo de todo o estudo realizado, para a exclusão, na matriz de avaliação técnica do certame, dos quesitos referentes à demonstração de conhecimento do objeto e à relação dos produtos que serão entregues, previstos no inciso II do art. 37 da Lei nº 14.133, de 2021.

Além disso, o Termo de Referência (peça nº 31, fls. 29 e 30, e peça nº 32, fls. 1 a 17) não apresenta dispositivo que cuide dos requisitos de avaliação técnica da licitação.

Portanto, ante à ausência de qualquer justificativa nos autos, fica configurada a irregularidade da exclusão dos quesitos pertinentes à demonstração de conhecimento do objeto e à relação dos produtos que serão entregues na matriz de avaliação técnica das propostas do certame, em descumprimento à regra contemplada no inciso II do art. 37 da Lei nº 14.133, de 2021.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759754

Por fim, em relação à publicação da errata e da versão revisada do Estudo Técnico Preliminar, mencionada pelo Ciminas na petição de peça nº 75, observei, ao examinar o documento acostado à peça nº 76, que ele apenas corrigiu o subitem 14.15, referente ao critério de julgamento das propostas, e o subitem 14.9, que cuidou do prazo de validade da proposta. Ao comparar o primeiro Estudo Técnico Preliminar, acostado à peça nº 31, e a versão posteriormente publicada (peça nº 76), não vislumbrei qualquer alteração que pudesse interferir na análise inicial realizada pela unidade técnica. Ademais, conforme já exposto linhas atrás, no segundo relatório elaborado pela Coordenadoria de Análise de Processos de Obras e Serviços de Engenharia, tal documento foi devidamente considerado e não trouxe elementos que alterassem o entendimento anterior.

Diante de todo o exposto, com supedâneo nos exames empreendidos pela unidade técnica, que, neste exame de cognição sumária, demonstram ter havido desrespeito a normas cogentes da Lei nº 14.133, de 2021, em especial as do inciso V do art. 82, do inciso I do art. 85 e, ainda, do inciso II do art. 37, entendo caracterizado, com sobras, o *fumus boni iuris*, ou a plausibilidade do direito invocado pela denunciante.

Ademais, reputo evidenciado o *periculum in mora*, tendo em vista que o certame já foi homologado e que o extrato da Ata de Registro de Preços nº 041/2026, assinada em 10/8/2026, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, Processo Licitatório nº 023/2026, foi disponibilizado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) em 11/8/2026, figurando como beneficiário o Consórcio VYP. Tal circunstância evidencia risco concreto e iminente de dano ao interesse público, diante da possibilidade de celebração de contratações administrativas fundadas na referida ata, com potencial de perpetuação dos efeitos decorrentes das irregularidades apontadas.

Dessa forma, visando a resguardar a efetividade do controle externo e evitar a consolidação de contratações potencialmente lesivas ao erário, decorrentes do procedimento licitatório em análise, que se mostra, em princípio, contrário às regras norteadoras da licitação, defiro a concessão da medida cautelar pleiteada, nos termos do art. 121 da Resolução nº 24, de 2023, até nova manifestação deste Tribunal de Contas.

Pelas razões retroexpostas, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, com amparo no § 2º do art. 347 da Resolução nº 24, de 2023, determino, *ad referendum* do colegiado da Segunda Câmara, a suspensão dos efeitos da Ata de Registro de Preços nº 041/2026, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, Processo Licitatório nº 023/2026, promovida pelo Consórcio Interfederativo de Minas Gerais (Ciminas), ficando vedada a celebração de qualquer contratação dela oriunda e a autorização de adesões à mencionada ata, com fulcro no inciso XVI do art. 76 da Constituição do Estado de Minas Gerais e nos arts. 60, 95 e inciso III do art. 96 da Lei Complementar nº 102, de 2008.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Proceda-se, com urgência, à intimação, por meio eletrônico, do sr. Frederico Ozanan Rangel, presidente do Ciminas, e do sr. Robson de Souza Gama, subscritor do edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, acerca do inteiro teor desta decisão, nos termos do inciso IV do § 2º do art. 245 do Regimento Interno.

Fixo o prazo de até cinco dias úteis para juntada, aos autos, da prova da publicação da suspensão ora determinada.

O ofício de intimação deverá conter advertência de que o não cumprimento da determinação, no prazo assinado, sem causa justificada, ensejará a aplicação de multa pessoal no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do inciso III do art. 85 da Lei Complementar nº 102, de 2008.

Intime-se, também, o denunciante para ciência desta decisão.

Promovida a juntada do comprovante da suspensão determinada pelos responsáveis, retornem-me os autos conclusos.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759754

Essa é a decisão monocrática por mim exarada que submeto à deliberação do Colegiado da Segunda Câmara para *referendum,* ou não.

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO HAMILTON COELHO:

Referendo.

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO ADONIAS MONTEIRO:

Referendo.

ENTÃO, FICA REFERENDADA A DECISÃO MONOCRÁTICA.

(PRESENTE À SESSÃO A PROCURADORA ELKE ANDRADE SOARES DE MOURA.)

fg

* * * * *

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759754